

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 지체상금이 계약보증금을 초과한 계약 건 관리 미흡

관 련 부 서 ◆본부

조 치 부 서 ◆본부 ♠처 ◆부

내 용

1. 업무 개요

◆본부 ♠처 ◆부는 물자의 저장 및 창고관리, 구매계약, 공사·용역계약 및 계약관련 부대업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「계약규정」 제10조(계약보증금) 및 「계약규정시행세칙」 제72조(계약보증금 납부), 제96조(계약의 해지·해제)에 따르면, 계약담당자는 회사와 계약을 체결하려는 자에게 계약보증금을 내도록 하여야 하며, 이 경우 계약보증금은 계약금액의 100분의 10 이상으로 납부하게 해야 한다. 또한, 계약담당자는 지체상금의 징수 사유가 발생하고 그 금액이 계약보증금 상당액에 달하는 경우에는 다음 각 호의

구분에 따른 방법으로 계약을 해제 또는 해지하거나 유지할 수 있도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◆본부 구매계약 건의 지체상금 현황을 점검한 결과, 지체상금이 계약이행 보증금을 초과하였으나 계약이행보증금의 추가 납부 없이 계약을 유지한 구매계약을 총 *건 확인하였는데, 관련 규정 준수를 위해 이에 대한 조치가 필요하다.

관련부서 의견 관련부서에서는 감사결과를 수용하면서 향후 재발되는 일이 없도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆본부장은

지체상금이 계약이행보증금을 초과하여 계약관리를 미흡하게 하는 사례가 발생되지 아니하도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)